

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2841/2547

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1), มาตรา 55

ธนาคารยูโอบีบีเอ็นสิน จำกัด (มหาชน)

นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภูซังค์

โจทก์

จำเลย

คำว่ามูลคดีหมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง ตามสำเนาใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตระบุว่าสถานที่รับบัตรและส่งใบเรียกเก็บเงินคือที่ทำงานของจำเลย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มิใช่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ ดังนั้น การอนุมัติและการออกบัตรเครดิตโดยสำนักงานใหญ่ของโจทก์จึงเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบัติของโจทก์เท่านั้น เมื่อจำเลยรับบัตรเครดิต ที่ทำงานของจำเลยอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้แทนการชำระค่าสินค้าค่าบริการ และหรือใช้ถอนเงินสดจากสำนักงานสาขาของโจทก์ หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ จนเป็นเหตุพิพาทซึ่งเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิและมูลหนี้ตามฟ้องหากปราศจากเหตุและขั้นตอนสุดท้ายดังกล่าวเสียแล้ว โจทก์จำเลยย่อมไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่อกัน เช่นนี้ มูลคดีจึงมิได้เกิดในเขตอำนาจของศาลแขวงพระโขนง ที่ศาลแขวงพระโขนงสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินเนื่องจากการใช้บัตรเครดิตจำนวน 23,774.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงิน 16,217.59 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว เห็นว่า สถานที่ที่มูลคดีเกิดและภูมิลำเนาของ จำเลยล้วนอยู่นอกเขตอำนาจศาลชั้นต้น โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นหาได้ไม่ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า คำว่ามูลคดีหมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง เมื่อพิจารณาสำเนาใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ที่ระบุว่าสถานที่รับบัตรและส่งใบเรียกเก็บเงินคือที่ทำงานของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีใช้สำนักงานใหญ่ของโจทก์ ดังนั้น การอนุมัติและการออกบัตรเครดิตโดยสำนักงานใหญ่ของโจทก์จึงเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบัติของโจทก์เท่านั้น เมื่อจำเลยรับบัตรเครดิต ที่ทำงานของจำเลยอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้แทนการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และหรือใช้ถอนเงินสดจากสำนักงานสาขาของโจทก์หรือเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ จนเป็นเหตุพิพาทซึ่งเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิและมูลหนี้ตามฟ้อง หากปราศจากเหตุและขั้นตอนสุดท้ายดังกล่าว เสียแล้วโจทก์จำเลยย่อมไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่อกัน เช่นนี้ มูลคดีจึงมิได้เกิดในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์จึงชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพาทขายิน

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-สุรพล เจียมจู่ไร-พลรัตน์ ประทุมทาน)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ วินิจฉัยตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7788/2546 ซึ่งวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่โดยให้คำจำกัดความของคำว่า "มูลคดีเกิด" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) ว่า หมายถึงเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง (คำพิพากษาศาลฎีกา 2437/2540 และ 4896/2543 วินิจฉัยทำนองเดียวกัน) 2. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ศาลแขวงพระโขนงซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่และเหตุที่ฟ้องศาลแขวง เพราะทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (4) 3. ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฉบับนี้ว่า "การอนุมัติและการออกบัตรเครดิตเป็นหน้าที่ของธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่" แสดงว่าสำนักงานสาขาของโจทก์ที่จังหวัดสมุทรปราการไม่มีอำนาจอนุมัติและออกบัตร แต่มีหน้าที่ทำสัญญาให้ลูกค้าแล้วส่งให้ธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่พิจารณาและเมื่ออนุมัติแล้วจึงส่งมาให้สำนักงานสาขาของโจทก์ที่จังหวัดสมุทรปราการมอบให้แก่ลูกค้า เท่านั้นที่มีข้อพิจารณาว่า ถ้าลูกค้ามาขอออกบัตรเครดิตที่สำนักงานสาขาของโจทก์ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอมีบัตรเครดิต เพื่อให้จัดส่งไป

ให้ธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ จะถือว่าสัญญาเกิดหรือยัง
กรณีเช่นนี้เป็นเพียงคำเสนอเท่านั้น สัญญาจึงยังไม่เกิด และแม้ธนาคารโจทก์
สำนักงานใหญ่อนุมัติตามคำขอมิบัติเครดิตก็ยังไม่ได้ว่าสัญญาเกิดเช่นกัน เพราะ
กรณีดังกล่าวเป็นสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง ย่อมเกิดเป็นสัญญา
ขึ้นแต่เมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอที่จังหวัดสมุทรปราการตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 วรรคหนึ่ง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
219/2523) 4. อย่างไรก็ตามการที่จำเลยยื่นคำขอมิบัติเครดิตและรอรับบัตรที่
จังหวัดสมุทรปราการก็ดี การที่ธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่เป็นผู้อนุมัติและออกบัตร
เครดิตให้แก่จำเลยก็ดี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อกัน จะถือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียวไม่ได้เพราะสัญญายังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาประกอบ
กัน ผู้บันทึกเห็นว่าน่าจะพอแปลได้ว่า ธนาคารโจทก์สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อำนาจของศาลแขวงพระโขนงก็เป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) และมาตรา 5 เทียบเคียงคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2586/2540 ซึ่งวินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือซึ่ง
ต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 572
วรรคสอง ดังนั้น แม้มีการจัดทำหนังสือเช่าซื้อให้จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในฐานะผู้
เช่าซื้อที่จังหวัดลพบุรีแล้ว แต่ยังไม่มีการลงลายมือชื่อคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อจึงยัง
ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อมีการส่งสัญญาดังกล่าวไปให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อใน
สัญญาแทนโจทก์ลงลายมือชื่อในนามผู้ให้เช่าที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ในท้องที่เขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อให้สัญญาครบถ้วน
บริบูรณ์เช่นนี้ย่อมถือได้ว่า สำนักงานใหญ่ของโจทก์เป็นสถานที่ที่ทำสัญญาฉบับนี้อัน
เป็นสถานที่ที่มูลคดีนี้เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้เช่า
ซื้อและจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันซึ่งต้องรับผิดชอบในความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) และมาตรา 5 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2587/2540 วินิจฉัย

ทำนองเดียวกัน) 5. ยิ่งกว่านั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4
แก้ไขโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2534 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้โจทก์สามารถฟ้องคดีได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิมและกำหนดให้การฟ้องคดีต่อศาลโดยทั่วไปเป็นไปโดยสะดวกและเป็น
ธรรมยิ่งขึ้น ผู้บันทึกจึงเห็นด้วยความเศร้าพว่ การแปลความให้โจทก์มีอำนาจฟ้อง
จำเลยได้ทั้งสองศาลดังกล่าวน่าจะดีกว่าที่จะแปลตัดอำนาจของศาลหนึ่งแต่ให้โจทก์
ไปฟ้องอีกศาลหนึ่ง อันเป็นเพียงการเปลี่ยนศาลที่จะพิจารณาพิพากษาเท่านั้น ซึ่งก็ยัง
คงเป็นศาลยุติธรรมเช่นเดิม ประทีป เฉลิมภัทรกุล